

CONTRAT DE FRANCHISE

BURGER HOUSE - FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **BURGER HOUSE SAS**, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [RCS], dont le siège social est situé à Paris, représentée par son Président,

Ci-après dénommée « **Le Franchiseur** »

ET

[Nom du Franchisé], [Forme juridique], immatriculée au RCS de [Ville] sous le numéro [RCS], dont le siège social est situé [Adresse], représentée par [Nom du représentant] en sa qualité de [Fonction],

Ci-après dénommé « **Le Franchisé** »

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte, le droit non exclusif d'exploiter un restaurant sous l'enseigne « BURGER HOUSE » conformément au concept développé par le Franchiseur. Ce droit comprend l'utilisation de la marque, du savoir-faire, des méthodes d'exploitation et de l'assistance technique du réseau BURGER HOUSE.

ARTICLE 2 - DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée de **cinq (5) ans** à compter de sa date de signature. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six (6) mois avant l'échéance.

ARTICLE 3 - TERRITOIRE

Le Franchiseur accorde au Franchisé une **exclusivité territoriale** sur la zone définie en Annexe 1 du présent contrat. Cette zone est déterminée selon la zone de chalandise, généralement un rayon de 3 à 5 km en zone urbaine et 10 à 15 km en zone rurale, pour une population minimale de 30 000 habitants.

ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIÈRES

4.1 Droit d'entrée : 25 000 € HT payable à la signature du contrat.

4.2 Redevance d'exploitation : 5% du chiffre d'affaires HT mensuel.

4.3 Redevance publicitaire : 2% du chiffre d'affaires HT mensuel.

4.4 Investissement initial : L'investissement global est estimé entre 200 000 € et 300 000 € selon la surface et l'emplacement du local.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR

Le Franchiseur s'engage à :

- Transmettre le savoir-faire et le manuel opératoire complet
- Dispenser une formation initiale de 4 semaines
- Fournir une assistance permanente (hotline 7j/7)
- Assurer le développement et la promotion de la marque
- Négocier les accords fournisseurs au bénéfice du réseau

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ

Le Franchisé s'engage à :

- Respecter strictement les normes et standards BURGER HOUSE
- S'approvisionner auprès des fournisseurs agréés
- Participer aux formations continues obligatoires
- Transmettre les reporting mensuels dans les délais
- Maintenir les locaux conformes aux normes d'hygiène HACCP

ARTICLE 7 - NON-CONCURRENCE

Le Franchisé s'engage à ne pas exercer d'activité concurrente pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'un (1) an après la fin du contrat, dans un rayon de trente (30) kilomètres autour du point de vente.

ARTICLE 8 - RÉSILIATION

Le contrat peut être résilié de plein droit en cas de :

- Non-paiement des redevances pendant deux mois consécutifs
- Non-respect grave des standards de qualité
- Atteinte à l'image de la marque
- Procédure collective du Franchisé

Fait en deux exemplaires originaux,

À _____, le _____

Le Franchiseur

Le Franchisé